

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3316/2530

บริษัทกระเจ่างยนต์ขนส่ง จำกัด
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลาง กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 16, มาตรา 19, มาตรา 30
ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420, มาตรา 421

การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจำเลยที่ 1 กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางขึ้นใหม่ และนายทะเบียนกลางจำเลยที่ 2 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวให้แก่บริษัทขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 3 เป็นการปฏิบัติงานไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้จะทับเส้นทางรถโดยสารประจำทางเดิมที่โจทก์ได้รับอนุญาต เมื่อตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำการอื่นใดอีก ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต จึงไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งประจำทางด้วยรถยนต์โดยสารบนเส้นทางสายที่ ๒๙๒ หมวด ๓ จากจังหวัดสุรินทร์ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๑ มีมติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔๐ กรุงเทพฯ- สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ขึ้นใหม่ โดยเริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งกรุงเทพฯทับเส้นทางสายที่ ๙๒๖ ตลอดไปจนถึงอำเภอปราสาท แล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าจังหวัดสุรินทร์ จากจังหวัดสุรินทร์ทับเส้นทางสายที่ ๒๙๒ ที่โจทก์ได้รับใบอนุญาต
ตลอดสายจนถึงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการกระทำโดยมิชอบ ใช้สิทธิไม่สุจริตและจงใจ
ให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ทำให้โจทก์เดือดร้อนเสียหาย ต้องขาดรายได้ ขอให้
พิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ให้จำเลยที่ ๒
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่
ออกให้แก่จำเลยที่ ๓ ในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๔๐ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ
หากไม่ยอมเพิกถอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๒ และ
ห้ามจำเลยที่ ๓ นำรถโดยสารประจำทางของจำเลยที่ ๓ หรือรถโดยสารประจำทาง
ของบุคคลภายนอกรับคนโดยสารทับเส้นทาง หมวด ๓ สายที่ ๒๙๒ สุรินทร์ -
ศรีสะเกษที่โจทก์ได้รับใบอนุญาตด้วย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
การกำหนดเส้นทางเดินรถ จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับขนส่ง
ประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศให้เป็นอำนาจ
ของจำเลยที่ ๑ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร และขนส่ง
ระหว่างจังหวัด การขนส่งระหว่างประเทศเป็นอำนาจของจำเลยที่ ๒ โดยอนุมัติของ
จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๔๐
กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ และที่จำเลยที่ ๒ ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด
๒ สายที่ ๙๔๐ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ตามที่จำเลยที่ ๑ อนุมัติ เป็นการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยถูกต้อง โจทก์ไม่มีสิทธิ
นำคดีมาฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ฟ้องเคลือบคลุม การกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔๐ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และการอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งในเส้นทางที่กำหนดดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการชี้สองสถานแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์และให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ปรากฏว่าโจทก์นำส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์แก่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ส่วนจำเลยที่ ๓ โจทก์ไม่นำส่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑ และให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือผู้แทน อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมทางหลวง หรือผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทนและผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับ

การขนส่งประจำทางในกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖, ๑๙ ส่วนนายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานครการขนส่งระหว่างจังหวัด การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ดังนั้นการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางโดยปลัดกระทรวงคมนาคมจำเลยที่ ๑ กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๔๐ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ขึ้นใหม่ และนายทะเบียนกลางจำเลยที่ ๒ ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๓ จึงเป็นการปฏิบัติงานไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ส่วนข้อที่โจทก์ฟ้องอ้างว่าการที่จำเลยที่ ๑ มีมติกำหนดเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๔๐ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ทับเส้นทางสายที่ ๒๙๒ หมวด ๓ สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ที่โจทก์ได้รับอนุญาต และจำเลยที่ ๒ ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๓ เป็นการกระทำโดยมิชอบใช้สิทธิไม่สุจริต และจงใจให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์นั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังวินิจฉัยมาแล้ว และตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ กระทำการอื่นใดนอกจากที่กล่าวแล้วอีก ดังนี้จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตามคำฟ้องเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต จงใจให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ คิดไม่จำเป็นต้องสืบพยานต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายเพ็ง เพ็งนิตติ

ศาสตราจารย์ - นายสมฤทธิ์ ไชยศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ